

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR

ZAEV SAMUEL BASSIN POLLON;
YOUNIA MARÍA REHANA

Demandantes

v.

PAULINE GAVE OUDIN; NICOLAS
ANDRE OUDIN y LA SOCIEDAD LEGAL
DE BIENES GANANCIALES COMPUESTA
ENTRE ELLOS

Demandados

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN;
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS;
HON. NORBERTO ALMODÓVAR VÉLEZ;
ING. SEBASTIÁN JOSÉ OLIVER TORRES;
ING. MAYRA E. MATOS ACEVEDO;

Partes Indispensables

CIVIL NÚM. SJ2026CV01399

SALA: 904

SOBRE:

Injunction estatutario al amparo del Art. 14.01
de la Ley Núm. 161-2009; Daños y Perjuicios
al amparo del Art. 1536 del Código Civil de
Puerto Rico.

MOCIÓN SOMETIENDO EVIDENCIA DE DILIGENCIAMIENTO DE
EMPLAZAMIENTO POR EDICTO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los demandantes de epígrafe, el Sr. ZaeV Samuel Bassin Pollon (en adelante el “Sr. Bassin”), la Sra. Younia María Rehana, (en adelante la “Sra. Rehana” y conjuntamente “los Demandantes”), por conducto de su representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONEN** y **SOLICITAN**:

- El 27 de marzo de 2026, los Demandantes presentaron una *Moción solicitando emplazamiento por edicto y continuación de los procedimientos en torno al injunction estatutario* (Entrada Núm. 32) en la que se expusieron los intentos de diligenciamiento del emplazamiento personal dirigido hacia la demandada, Pauline Gave Oudin, en su carácter personal y como representante de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales (SLG) compuesta entre ella y su esposo Nicolas Andre Oudin. Estos esfuerzos de buena fe fueron infructuosos, por lo que se le solicitó a este Honorable Tribunal de Primera Instancia que autorizara su emplazamiento por edicto al amparo de la Regla 4.6 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6.
- El 6 de abril de 2026, este Honorable Tribunal emitió una *Orden*, notificada a la misma fecha, en la que ordenó que los Demandantes presentaran el Proyecto de Orden y el Proyecto de emplazamiento por edicto (Entrada Núm. 36).

3. Los Demandantes presentaron su *Moción en cumplimiento de orden sometiendo Proyecto de Orden y Proyecto de emplazamiento por edicto* el 16 de abril de 2026 (Entrada Núm. 38). Dicha moción contenía los proyectos mencionados como anejos para la consideración del Honorable Tribunal.

4. El Honorable Tribunal señaló unos defectos en los Proyectos sometidos mediante una Orden emitida el 16 de abril de 2026, notificada a la misma fecha (Entrada Núm. 39). Acto seguido, el 17 de abril de 2026, los Demandantes presentaron su *Moción en cumplimiento de Orden sometiendo Proyectos enmendados de Orden y de emplazamiento por edicto*, en la que se incluyeron los Proyectos Enmendados como anejos (Entrada Núm. 40).

5. Este Honorable Tribunal expidió una Orden en la que ordenó la publicación del emplazamiento por edicto en un periódico de circulación general (Entrada Núm. 42).

6. Luego de unos trámites breves respecto al emplazamiento expedido (Entradas Núms. 44 a 48), este Honorable Tribunal expidió el emplazamiento por edicto a ser publicado el 22 de abril de 2026 (Entrada Núm. 49).

7. El 1 de mayo de 2026, se publicó el edicto expedido por la Secretaria del Tribunal Superior, Sala de San Juan. Se acompaña a esta moción la Declaración Jurada prestada por el Sr. Eliezer Martínez, Representante del periódico El Nuevo Día, que se publicó el edicto expedido en la edición del periódico del 1 de mayo de 2026 (**Anejo I**). Además, se incluye una imagen de la página del periódico con el emplazamiento publicado (**Anejo II**).

8. En cumplimiento con la Regla 4.6, *supra*, se le enviaron copias del emplazamiento por edicto, la Orden de este Honorable Tribunal autorizando la expedición del emplazamiento por edicto, el emplazamiento original, la Demanda Jurada con sus anejos, y la Declaración Jurada que acompaña la Demanda Jurada. Dichas copias fueron enviadas por correo certificado con acuse de recibo a las siguientes direcciones:

- a. 1959 Calle Italia, Ocean Park, San Juan, PR 00911 – Residencia conocida de Pauline Gave Oudin en Puerto Rico;
- b. #14 Calle Yardley Place, Ocean Park, San Juan, PR 00911 – Propiedad objeto del pleito de epígrafe; y
- c. 150 West 28th Street, New York, NY 10001 – Dirección de Gradient Experience, compañía de la cual Pauline Gave Oudin es *CEO y Partner*,

según las investigaciones realizadas por los representantes legales que suscriben.

Véase, **Anejo III**.

9. En cumplimiento con la Regla 4.6, *supra*, los Demandantes radican la presente moción hoy, viernes, 8 de mayo de 2026, evidenciando el envío por correo certificado de los documentos relevantes dentro del término de diez (10) días posterior a la publicación del emplazamiento por edicto en el periódico El Nuevo Día el 1 de mayo de 2026.

10. Por ello, se le solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que de por cumplida la obligación de los Demandantes de diligenciar el emplazamiento a la demandada, Pauline Gave Oudin, en su carácter personal y como representante de la SLG, mediante la cual este Distinguido Foro adquiere jurisdicción sobre ella.

11. Además, ante este cuadro fáctico, se le solicita a este Honorable Tribunal que emita una Orden dirigida hacia la calendarización de la vista evidenciaria, para así continuar con los procedimientos expeditos que caracterizan a esta Sala de Recursos Extraordinarios.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente al Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto; de por cumplida la obligación de los Demandantes de diligenciar el emplazamiento a la demandada, Pauline Gave Oudin, en su carácter personal y como representante de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta entre ella y su esposo Nicolas Andre Oudin; y que emita una Orden dirigida hacia la calendarización de la vista evidenciaria, para así continuar con los procedimientos expeditos que caracterizan a esta Sala de Recursos Extraordinarios. Además, se le solicita a este Distinguido Foro que tome cualquier otra medida que estime razonable y que proceda en derecho.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado mediante el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) y sus Directrices Administrativas, por lo que el sistema de notificación electrónica del Tribunal constituirá la notificación que debe efectuarse entre los abogados y abogadas de récord y registrados en el caso.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 8 de mayo de 2026.

CANCIO, COVAS & SANTIAGO, LLP
MCS Plaza, Suite A-267
255 Ave. Ponce de León
San Juan, PR 00917

PO Box 367189

San Juan, PR 00936-7189

Tel: (787) 756-5333

Fax: (787) 756-5339

/f/ Charles E. Vilaró Valderrábano

Núm. R.U.A. 15,984

cvilaro@ccsllp.com

/f/ René A. Sagardía Rivera

Núm. R.U.A. 24,153

rsagardia@ccsllp.com